



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 378/ Pid. Sus/ 2013/ PN. RHL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa:

Nama	: RIZAL DAMANIK ALS RIZAL;
Tempat lahir	: Banda Tengah (Sumut);
Umur/Tanggal lahir	: 42 tahun/ 01 Juli 1971;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Teluk Nilap Rt.017 Rw.003 Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam K: Rokan Hilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SMA (tamat);



Terdakwa ditahan ;

- PENYIDIK sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;
- PERPANJANGAN PENAHANAN oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
- PENUNTUT UMUM sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013;
- MAJELIS HAKIM, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013;
- PERPANJANGAN PENAHANAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas tidak akan di dampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rizal Damanik Als Rizal Bin Saibun Damanik bersalah melakukan perbuatan pidana " Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Rizal Damanik Bin Saibun Damanik, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) buah sapu rumah yang terbuat dari plastik warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan terdakwa memiliki tanggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Rizal Damanik Als Rizal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam bulan Mei tahun 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Teluk Nilap Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan warung saudara Atik Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib di Teluk Nilap Kec. Kubu Babusalam terdakwa Rizal Damanik selepas ulang dari bekerja melihat istrinya saksi korban Murni yang pada saat itu sedang duduk-duduk di depan warung sdr. Atik beserta kedua anaknya, merasa tidak senang dengan kelakuan istrinya yang sedang duduk santai tanpa alasan yang jelas tiba-tiba terdakwa menghampiri istrinya meminta istri dan anaknya untuk pulang ke rumah dengan nada keras terdakwa berbicara pada saksi korban merasa tidak cukup dengan berbicara selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Murni yang merupakan istrinya sendiri di depan warung sdr. Atik dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai tangan saya sebelah kanan dan mengalami bengkak, memar selanjutnya terdakwa memukul kepala menarik rambut saksi korban dengan paksa lalu membantingkan kepala saksi korban ke dinding rumah sebanyak 2(dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian merasa belum puas terdakwa Rizal mengambil sebuah rumah dengan tangkai sapu rumah yang pada saat itu ada di depan warung tersebut memukulkan kembali ke bagian kepala saksi korban serta kedua anaknya yang bernama Naila Andini Suci dan Julia Putri Ningsih, setelah pemukulan terhadap saksi korban dan kedua anaknya terdakwa tanpa merasa bersalah meninggalkan saksi korban dan kedua anaknya karena merasa selama ini sering diperlakukan tidak baik secara mental dimarahi-marahi dengan nada keras dan keluar kata-kata tidak pantas maupun dipukul baik menggunakan alat mau pun tangan oleh terdakwa saksi korban melaporkan kepada ketua RT setempat kemudian meminta ketua RT untuk mendampingi dan melaporkan kepada Polsek KUBU untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kalau dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi MURNI SUCI ZINDATOK (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi di Teluk Nilap kep. Teluk Nilap kec. Kubu babussalam kab. Rokan Hilir tepatnya didepan warung saudara Atik Kab.Rokan Hilir.
 - Bahwa pada waktu kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan kedua anaknya yang bernama Naila Andini Suci dan Julia Putri Ningsih pada hari minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 12.30 Wib di teluk Nilap kep. Teluk Nilap kec. Kubu babussalam kab. Rokan Hilir tepatnya didepan warung saudara Atik Kab.Rokan Hilir.
 - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut saksi dan kedua anaknya adalah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan dengan menggunakan sapu ijuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali sedangkan terhadap Sdri. Naila Andini Suci sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap Sdri. Julia Putri Ningsih sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa telah memukul tangan sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga tangan saksi mengalami bengkak dan memar kemudian terdakwa memukul kepala saksi dan embantingnya ke dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali lalu menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga memukul kepala Sdri. Naila Andini Suci dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian memukul punggung Sdri. Naila Andini Suci dengan menggunakan sapu ijuk sedangkan terdakwa memukul Sdri. Julia Putri Ningsih pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa kemudian saksi beserta kedua anaknya langsung pergi ke rumah tetangganya yaitu saksi Zaitun Als Atun bertujuan untuk menunjukkan akibat perbuatan terdakwa tersebut
- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi dan kedua anak saksi, Naila Andini Suci dan Julia Putri Ningsih adalah anak tiri terdakwa;
- Bahwa karena merasa selama ini sering diperlakukan tidak baik secara mental dimarahi-marahi dengan nada keras dan keluar kata-kata tidak pantas maupun dipukul baik menggunakan alat mau pun tangan oleh terdakwa saksi melaporkan kepada ketua RT setempat kemudian meminta ketua RT untuk mendampingi dan melaporkan kepada Polsek KUBU untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2 Saksi ZAITUN Als ITUN BINTI ZAINAL ABIDIN (disumpah). pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Suci Zindatok di teluk Nilap kep. Teluk Nilap kec. Kubu babussalam kab. Rokan Hilir tepatnya didepan warung saudara Atik Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Murni Suci Zindatok pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 datang ke rumah saksi yang berjarak ± 30 Meter untuk meminjam Handpone kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi Murni Suci Zindatok datang kerumah saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa ianya dan kedua anaknya telah dipukuli oleh terdakwa selaku suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Murni Suci Zindatok adalah istri kedua dari terdakwa dan Naila Andini Suci dan Julia Putri Ningsih adalah anak tiri dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini bBerawal pada tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib di Teluk Nilap Kec. Kubu Babusalam terdakwa Rizal Damanik selepas pulang dari bekerja melihat istrinya saksi korban Murni yang pada saat itu sedang duduk-duduk di depan warung sdr. Atik beserta kedua anaknya;
- Bahwa terdakwa yang merasa tidak senang dengan kelakuan istrinya yang sedang duduk santai tanpa alasan yang jelas tiba-tiba terdakwa menghampiri istrinya meminta istri dan anaknya untuk pulang ke rumah dengan nada keras;
- Bahwa terdakwa yang merasa tidak cukup dengan berbicara selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Murni yang merupakan istrin terdakwa sendiri di depan warung sdr. Atik dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi Murni dan mengalami bengkak/memar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul kepala menarik rambut saksi korban dengan paksa lalu membantingkan kepala saksi korban ke dinding rumah sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian merasa belum puas terdakwa Rizal mengambil sebuah rumah dengan tangkai sapu rumah yang pada saat itu ada di depan warung tersebut memukulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke bagian kepala saksi korban serta kedua anaknya yang bernama Naila Andini Suci dan Julia Putri Ningsih;

- Bahwa setelah pemukulan terhadap saksi korban dan kedua anaknya terdakwa tanpa merasa bersalah meninggalkan saksi korban dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi Suci Murni Zendatok adalah istri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa:

- Visum Visum Et Repertum Nomor Nomor: 440/UM-PK/2013/831 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Suci Murni Zendatok, yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes; selaku Kepala Puskesmas Rantau Panjang kec. Kubu yang menerangkan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan : Korban diperiksa dalam kondisi kesadaran baik, tekanan darah 120/80 mmHg, Pols: 88 kali per menit, frekuensi pernapasan: 20 kali permenit, temperatur 37°C. Tampak *memar* di *tangan kanan* dan membengkak *Diameter 3 Cm*. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan luka terhadap korban. Dapat disimpulkan korban telah mengalami trauma benda tumpul di bagian lengan bagian kanan korban sehingga menyebabkan pembengkakan pads lengan kanan korban dan kepala korban telah dilakukan perawatan luka dan diberi pengobatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan berupa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu rumah yang terbuat dari plastik warna biru yang telah disita secara sah dan menurut hukum dan pada pemeriksaan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini berawal pada tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib di Teluk Nilap Kec. Kubu Babusalam terdakwa Rizal Damanik selepas pulang dari bekerja melihat istrinya saksi korban Murni yang pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang duduk-duduk di depan warung sdr. Atik beserta kedua anaknya;

- Bahwa terdakwa yang merasa tidak senang dengan kelakuan istrinya yang sedang duduk santai tanpa alasan yang jelas tiba-tiba terdakwa menghampiri istrinya meminta istri dan anaknya untuk pulang ke rumah dengan nada keras;
- Bahwa terdakwa yang merasa tidak cukup dengan berbicara selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Murni yang merupakan istri terdakwa sendiri di depan warung sdr. Atik dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi Murni dan mengalami bengkak/memar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul kepala menarik rambut saksi korban dengan paksa lalu membantingkan kepala saksi korban ke dinding rumah sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian merasa belum puas terdakwa Rizal mengambil sebuah rumah dengan tangkai sapu rumah yang pada saat itu ada di depan warung tersebut memukulkan kembali ke bagian kepala saksi korban serta kedua anaknya yang bernama Naila Andini Suci dan Julia Putri Ningsih;
- Bahwa saksi Suci Murni Zendatok adalah istri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Visum Et Repertum Nomor Nomor: 440/UM-PK/2013/831 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Suci Murni Zendatok, yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes; selaku Kepala Puskesmas Rantau Panjang kec. Kubu yang menerangkan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan : Korban diperiksa dalam kondisi kesadaran baik, tekanan darah 120/80 mmHg, Pols: 88 kali per menit, frekuensi pernapasan: 20 kali per menit, temperatur 37°C. Tampak *memar di tangan kanan dan membengkak Diameter 3 Cm.* Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan luka terhadap korban. Dapat disimpulkan korban telah mengalami trauma benda tumpul di bagian lengan bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban sehingga menyebabkan pembengkakan pada lengan kanan korban dan kepala korban telah dilakukan perawatan luka dan diberi pengobatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan Pidana: dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primer JPU, dimana ketentuan dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **terdakwa RIZAL DAMANIK Als RIZAL**, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap orang maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH

TANGGA

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam lingkup rumah tangganya adalah suami, istri dan anak atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian perkara ini pada berawal pada tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib di Teluk Nilap Kec. Kubu Babusalam terdakwa Rizal Damanik selepas pulang dari bekerja melihat istrinya saksi korban Suci Murni Zendatok yang pada saat itu sedang duduk-duduk di depan warung sdr. Atik beserta kedua anaknya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang merasa tidak senang dengan kelakuan istrinya yang sedang duduk santai tanpa alasan yang jelas tiba-tiba terdakwa menghampiri istrinya meminta istri dan anaknya untuk pulang ke rumah dengan nada keras;

Menimbang, bahwa terdakwa yang merasa tidak cukup dengan berbicara selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Suci Murni Zendatok yang merupakan istrin terdakwa sendiri di depan warung sdr. Atik dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi Suci Murni Zendatok dan mengalami bengkak/memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memukul kepala menarik rambut saksi korban dengan paksa lalu membantingkan kepala saksi korban Suci Murni Zendatok ke dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian merasa belum puas terdakwa Rizal mengambil sebuah rumah dengan tangkai sapu rumah yang pada saat itu ada di depan warung tersebut memukulkan kembali ke bagian kepala saksi korban Suci Murni Zendatok serta kedua anaknya yang bernama Naila Andini Suci dan Julia Putri Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan pemukulan terhadap saksi Suci Murni Zendatok dengan menggunakan martil/palu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian di atas maka terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Suci Murni Zendatok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Repertum Nomor Nomor: 440/UM-PK/2013/831 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Suci Murni Zendatok, yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes; selaku Kepala Puskesmas Rantau Panjang kec. Kubu yang menerangkan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan : Korban diperiksa dalam kondisi kesadaran baik, tekanan darah 120/80 mmHg, Pols: 88 kali per menit, frekuensi pernapasan: 20 kali per menit, temperatur 37°C. Tampak *memar* di *tangan kanan* dan membengkak *Diameter 3 Cm*. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan luka terhadap korban. Dapat disimpulkan korban telah mengalami trauma benda tumpul di bagian lengan bagian kanan korban sehingga menyebabkan pembengkakan pada lengan kanan korban dan kepala korban telah dilakukan perawatan luka dan diberi pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi kekerasan terhadap badan (fisik) saksi Suci Murni Zendatok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Suci Murni Zendatok masih ada hubungan keluarga yaitu saksi Suci Murni Zendatok adalah istri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Suci Murni Zendatok terjadi masih dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan karena perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang membenarkan atau memaafkan perbuatan Terdakwa hingga dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu rumah yang terbuat dari plastik warna biru

oleh karena pemeriksaan barang bukti tersebut telah selesai dan Majelis Hakim memandang bahwa barang tersebut sebagai alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan dalam perkara ini serta barang bukti tersebut dianggap tidak bernilai lagi maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;

Hal-Hal yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 193 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981) ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa RIZAL DAMANIK Als RIZAL**, telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIZAL DAMANIK Als RIZAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu rumah yang terbuat dari plastik warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) -,

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 oleh kami PURWANTA,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.,dan RUDI H. P. PELAWI, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY S.,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dengan dihadiri pula oleh DODI WIRA ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi., serta dihadapan Terdakwa sendiri.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.,

P U R W A N T A, SH.MH



RUDI H. P. PELAWI, SH

PANITERA PENGANTI,

MARLINEN GRESLY S., SH.